

0009691-53.2015.8.26.0506

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Latrocínio

Magistrado: ISABEL CRISTINA ALONSO BEZERRA ZARA

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara do Júri e das Execuções Criminais

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... Vara Criminal desta Comarca: condenação por tráfico de entorpecentes, artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com trânsito em julgado em 06.7.2009, sentença de extinção do cumprimento da pena em 05.12.2011 - , o que autoriza a majoração da pena em 1/2 (metade) para 31 (trinta e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Presente, também, a causa de aumento de pena prevista no § 4º, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara do Júri e das Execuções Criminais

Rua Alice Além Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Processo nº 0009691-53.2015.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0009691-53.2015.8.26.0506

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VÍTOR QUEIROZ DO NASCIMENTO

VISTOS.

JOÃO VÍTOR QUEIROZ DO NASCIMENTO, qualificado, foi submetido a julgamento no Segundo Tribunal do Júri desta Comarca por homicídio duplamente qualificado (meio cruel e recurso que dificultou a defesa) e furto, cometidos contra maior de 60 (sessenta) anos.

Votados os quesitos reconheceram os Senhores Jurados prática dos crimes acima indicados.

Passo à aplicação da pena.

As condições judiciais do art. 59, do Código Penal, não se mostram favoráveis ao réu.

A culpabilidade, a personalidade, as circunstâncias, o modus operandi e as consequências que cercaram a prática dos crimes excederam a previsibilidade do tipo legal; o que exige exasperação das reprimendas como forma de reprovação social à altura que os crimes e o autor dos fatos merecem.

As circunstâncias específicas demonstram presença de frieza emocional e insensibilidade, ao matar a vítima – pessoa com 80 anos de idade – após severo espancamento (pontapés, socos e chutes) por todo o corpo (fls. 76/79), além de subtrair inúmeros bens que estavam na residência da pessoa atacada.

Esses crimes demonstram ausência de compaixão ao ser humano; o que choca o sentimento do homem comum e exige do Juiz maior rigor à reprovabilidade da conduta em atenção à individualização da pena. Bem se vê o dolo específico e o desígnio com que agiu o réu: matou a vítima, com vontade direcionada a produzir as específicas consequências e de modo a impingir-lhe sofrimento desnecessário - o que indica personalidade voltada ao crime, extrema agressividade e premeditação.

Com essa fundamentação, as penas do condenado no Júri Popular ficam dosadas da forma a seguir.

I - HOMICÍDIO CONSUMADO - Duplamente Qualificado – artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal

Com o cometimento do crime com emprego de meio cruel, fixo a pena-base acima do mínimo legal, com acréscimo de $\frac{1}{2}$ (metade), em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes a considerar (o réu alegou que, ao agredir a vítima, não tinha a intenção de matá-la, tese não-provada).

Como se trata de homicídio duplamente qualificado, a outra qualificadora - recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV, § 2º, do art. 121 do Código Penal) - vem tratada como circunstância agravante de pena, com previsão específica no art. 61, inciso II, alínea c, do Código Penal. Assim, por essa circunstância agravante, majoro a sanção na proporção de 1/6 (um sexto), para 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Configura ainda circunstância agravante o fato de o crime ter sido cometido por multireincidente (artigo 61, inciso I, do Código Penal) – a) Processo nº 0021070-59.2013.8.26.0506 que tramitou na 4ª Vara Criminal desta Comarca: condenação por porte de arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, com trânsito em julgado em 13.09.2013; e b) Processo nº 0014139-79.2009.8.26.0506 que tramitou na 5ª Vara Criminal desta Comarca: condenação por tráfico de entorpecentes, artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com trânsito em julgado em 06.7.2009, sentença de extinção do cumprimento da pena em 05.12.2011 – , o que autoriza a majoração da pena em 1/2 (metade) para 31 (trinta e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Presente, também, a causa de aumento de pena prevista no § 4º, segunda parte, do

artigo 121, do Código Penal, que prevê a majoração em 1/3 (um terço) por crime cometido contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos (vítima tinha 80 anos na data dos fatos). Com isso, a pena é elevada para 42 (quarenta e dois) anos de reclusão; que torno definitiva à míngua de outras causas modificadoras.

Por tratar de hipótese de crime hediondo, nos termos do artigo 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, c.c. o artigo 1º, § 1º, da Lei 11.464/07, e por ser o único compatível à espécie (art. 33, § 2º, alínea a, do Código Penal), o réu iniciará o cumprimento da pena no regime fechado.

II -FURTO - artigo 155, caput, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea h, do CP

Fixo a pena acima do mínimo legal, com acréscimo de 1/2 (metade), em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, esta no valor unitário mínimo legal.

Não há circunstâncias atenuantes a considerar (o réu confessou parcialmente a subtração ao alegar utilização da coisa, tese não-provada).

Configura circunstância agravante o fato de o crime ter sido cometido por multireincidente (artigo 61, inciso I, do Código Penal) - a) Processo nº 0021070-59.2013.8.26.0506 que tramitou na 4ª Vara Criminal desta Comarca: condenação por porte de arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, com trânsito em julgado em 13.09.2013; e b) Processo nº 0014139-79.2009.8.26.0506 que tramitou na 5ª Vara Criminal desta Comarca: condenação por tráfico de entorpecentes, artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com trânsito em julgado em 06.7.2009, sentença de extinção do cumprimento da pena em 05.12.2011 - , o que autoriza a majoração da pena em 1/2 (metade) para 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 22 (vinte e dois) dias-multa, esta no valor unitário mínimo legal.

Presente ainda a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h (contra maior de 60 anos), do Código Penal, o que autoriza a majoração da pena em 1/6 (um sexto) para 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, esta no valor unitário mínimo legal - que torno definitiva à míngua de causas modificadoras. Nos termos do disposto no § 1º, do art. 69, do Código Penal, deixo de substituir a pena por restritiva de direitos (CP, art. 44) e, por analogia, deixo de aplicar o sursis (CP, art. 77). Por ser reincidente, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena relacionada ao crime de furto (CP, art. 33, § 2º, alínea c).

Reconheço o concurso material de crimes (o réu, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes diferentes: um homicídio duplamente qualificado e um furto - artigo 69, caput, do Código Penal) - e aplico cumulativamente as penas fixadas.

Posto isso, CONDENO o réu JOÃO VÍTOR QUEIROZ DO NASCIMENTO, qualificado, em concurso material de crimes (artigo 69, do Código Penal):

(I) à pena de 42 (quarenta e dois) anos de reclusão, no regime inicial fechado, por prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, e § 4º, segunda parte, c.c. o artigo 61, incisos I e II, alínea c, todos do Código Penal.

(II) à pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no

regime inicial semiaberto, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, esta no valor unitário mínimo legal, por prática do crime previsto no artigo 155, caput, c.c. o artigo 61, incisos I e II, alínea h, e artigo 33, § 2º, alínea c, todos do Código Penal.

O réu está preso. A custódia deve ser mantida porque, além de ainda persistentes as mesmas razões para tanto, houve significativa alteração da situação fática com a condenação hoje em plenário. A custódia visa agora, com o édito condenatório do Júri Popular, assegurar a ordem pública e viabilizar a efetiva aplicação da lei penal. Diante desse quadro, do montante da pena, e porque fácil concluir que, na eventualidade de soltura, o réu fugiria do distrito da culpa, nego a ele o direito do recurso em liberdade.

Expeça-se o necessário.

Com o trânsito em julgado determino seja o nome do condenado inserido no rol dos culpados.

Sem custas.

Publicada em Plenário, saem os presentes intimados. Registre-se e Comunique-se.

Sala Secreta da Segunda Vara do Júri da Comarca de Ribeirão Preto (Plenário), 11 de outubro de 2022.

ISABEL CRISTINA ALONSO BEZERRA ZARA
Juíza de Direito
(assinatura eletrônica)